

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

996/25/9

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה),

התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 9. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9, במקום פסקה (25) יבוא:

”הכנסה שקיבל (25) הכנסה לפי סעיף 2(4) עד סעיף 2(7), שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות או הנמצא במוסד סיעוד – עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות או במוסד הסיעודי; בפסקה זו –

"בית אבות" – מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רישיון על פי סעיף 2 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965²;

"מוסד סיעודי" – כהגדרתו בסעיף 223 לחוק
הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה –
1995.³

2. בסיסית 17 לפקודה, במקום פסקה (12) יבוא:

”דמי שכירות
שמשלם יחיד

(12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל, יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו.”

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דברי הסבר

לפי הוראות סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה, קשיש המתגורר בבית אבות זכאי לפטור ממס עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בשנת המס בעד החזקתו בבית האבות וזאת אך ורק בשל הכנסתו מהשכרת דירת מגורים שבה גר לפני כניסתו לבית האבות.

הנוסח הקיים מביא בהכרח לתוצאות מס בלתי סבירות ולהפליה בין הקשישים. מוצע, על כן, להעניק את הפטור גם לקשישים הנמצאים במוסד סיעודי ולהרחיב את מקורות ההכנסה למקורות אחרים (כגון מהשכרת חנות, מקצבה חייבת במס וכיוצא באלה). בסעיף 17(12) לפקודה ניתנה אפשרות ליחיד, המשלם דמי שכירות בעד אחזקת דירה ששכר בישראל, לנכות את דמי השכירות בעד דירה ששכר בישראל. דא עקא, שהמחוקק התיר את הניכוי האמור אך ורק למי שעבר לגור בדירה ששכר "לרגל עבודתו או עיסוקו", וזאת לתקופה של חמש שנים לכל היותר. הגבלות אלו אינן מוצדקות, ומן הראוי להתיר את הניכוי לכל יחיד ששכר דירת מגורים בישראל ובאותה עת השכיר את דירת הקבע שלו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/656/18) ועל ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/1079/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/200/19) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1000/19).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/872/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/615/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1344/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3497/24). הצעת החוק זהה לפ/3497/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)